

《【문제2】 사용자의 언론의 자유와 관련하여 부당노동행위의 성립 여부에 대한 판례법리를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 사용자의 언론의 자유와 부당노동행위의 관계

I. 사용자의 언론의 자유의 의의

- 사용자의 언론의 자유란 "헌법 제21조 제1항"에 근거하여 사용자 자신의 의사나 의견을 표현할 자유를 가지는 것을 의미한다. 특히, 노동관계 영역에서 사용자는 경영정책이나 노사관계 방향, 노동조합의 활동 등에 관하여 의견을 표명할 수 있다. 그러나 사용자의 언론의 자유는 "헌법 제33조"가 보장하는 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권 등 노동 3권과 충돌할 가능성이 있다. 따라서 노동관계 영역에서 사용자의 언론의 자유는 절대적이지 않으며, 근로자의 단결권을 실질적으로 침해하거나 노동조합의 자주적 운영에 개입하는 수준에 이르는 경우에는 "노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노동조합') 제81조"에서 규정하는 부당노동행위로 평가된다.

II. 사용자의 언론의 자유와 부당노동행위의 관계

1. 헌법상 기본권으로서의 언론의 자유

- 헌법상 언론·출판의 자유는 표현의 자유의 핵심적 부분으로서, 사인인 사용자에게도 원칙적으로 보장된다. 사용자는 경영상 판단이나 노사관계에 대한 자신의 견해를 자유롭게 표현할 권리가 있으며, 노동조합이나 근로자 역시 이에 대하여 반대 의견을 제시할 수 있다.

2. 노동 3권과의 충돌 및 규제

- 노동법은 근로자의 단결권과 단체교섭권을 보장하기 위하여 사용자의 부당노동행위를 금지하고 있다("노동조합 제81조"). 사용자의 언론활동이 이러한 노동 3권의 본질적 내용을 침해하거나, 근로자의 단결체 형성·운영에 부당하게 영향을 미치는 경우에는 언론의 자유의 한계를 넘어 부당노동행위로 평가된다. 따라서 노동관계 영역에서는 사용자의 언론의 자유가 근로자의 단결권과 충돌할 때, 헌법상 기본권의 상호 조화를 위해 표현의 방법과 내용, 시기, 맥락을 종합적으로 고려하여 한계를 설정한다는 것이 "판례"의 일관된 입장이다.

III. 부당노동행위 성립 여부에 대한 판례법리

1. 발언의 정당성 판단 기준

(1) 의견 표명 행위와 지배·개입 행위의 구별 기준

- "대법원"은 사용자가 노동조합 또는 근로자의 단결권 행사에 관하여 단순한 의견이나 견해를 표명하는 것은 원칙적으로 언론의 자유의 범위 내에 속하지만, 그 발언이 근로자의 단결권 행사에 실질적으로 영향을 미치거나 노조의 자주성을 침해하는 경우에는 부당노동행위로 평가된다고 본다. 즉, <단순한 의견 표명인지>, 아니면 <지배·개입 의도 하에 영향력을 행사한 행위인지>가 구별의 핵심 기준이다.

(2) 발언의 내용적 측면

- "판례"는 발언의 내용이 노조의 설립이나 가입을 방해하거나 특정 노조를 비난·배척하는 등 근로자에게 심리적 압박을 가하는 내용일 경우 부당노동행위로 본다. 반면, 객관적 사실이나 일반적인 경영상 의견 표명에 그치는 경우에는 허용된다.

(3) 발언의 방법 및 시기적 측면

- 동일한 내용이라도 그 발언이 이루어진 방법과 시기에 따라 평가가 달라진다. 예를 들어, 사용자가 지위나 권한을 이용하여 회의나 업무시간 중에 근로자들을 강제로 모이게 한 뒤 발언을 하였다면 부당노동행위의 개입성이 인정될 가능성이 크다. 반면, 사적 대화나 비공식적 발언으로 이루어진 경우에는 언론의 자유의 범위 내에서 보호될 수 있다. 또한, 노동조합 설립 직전이나 단체교섭 진행 중 등 노사관계가 민감한 시기에는 동일한 발언이라도 그 영향력이 증폭되어 부당노동행위로 평가될 가능성이 높다.

2. 구체적인 사례를 통한 판단

(1) 노동조합 설립 단계에서의 발언

- "대법원"은 사용자가 노동조합의 결성을 저지하기 위하여 종용, 회유, 압박 등의 언행을 한 경우에는 부당노동행위에 해당한다고 본다. 특히, 사용자가 근로자들에게 '노조에 가입하면 인사상 불이익이 있다'거나 '회사의 발전에 방해가 된다'는 식의 발언을 하는 경우, 이는 단순한 의견 표명을 넘어 근로자의 자유로운 단결권 행사를 제약하는 행위로 본다.

(2) 교섭 중 사용자측 교섭위원의 발언

- 단체교섭 과정에서 사용자측 대표가 '노조가 요구를 철회하지 않으면 구조조정이 불가피하다'는 발언을 한 경우, 발언의 전체 맥락상 노조의 정당한 교섭활동을 위축시키려는 의도가 인정되면 부당노동행위로 판단된다. 그러나 단순히 경영상 불가피한 사정을 설명하는 수준이라면 부당노동행위로 보지 않는다.

(3) 구조조정 관련 발언

- 회사가 경영난을 이유로 조합활동 자체를 요청하는 발언을 한 경우, 그 내용이 객관적 사실을 전달하는 데 그친다면 허용되지만, '노조 활동이 계속되면 감원이 불가피하다'는 등 위협적·강요적 표현을 사용한 경우에는 부당노동행위로 본다.

(4) 선거 개입 발언

- 사용자가 조합 임원 선거 과정에서 특정 후보를 지지하거나 반대하는 취지의 발언을 한 경우, 이는 명백히 조합의 자주적 운영에 대한 개입으로서 부당노동행위에 해당한다. 다만, 후보자 개인에 대한 일반적인 인사평거나 근무태도에 관한 객관적 사실을 언급한 정도라면 부당노동행위로 보지 않는다.

IV. 결론

- 사용자의 언론의 자유는 헌법상 보장된 기본권으로서 존중되어야 하지만, 노동관계 영역에서는 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권이라는 노동 3권과 조화를 이루어야 한다. "대법원 판례"는 사용자의 발언이 ① 그 내용이 노동조합의 자주성을 침해하거나, ② 근로자의 단결권 행사에 실질적 영향을 미치며, ③ 그 시기나 방법이 부당한 압박 또는 개입으로 평가될 수 있을 때 부당노동행위로 본다. 결국, 사용자의 언론의 자유는 근로자의 자유로운 의사 형성과 단결권을 존중하는 범위 내에서만 행사될 수 있으며, 이를 넘어 근로자의 조직 형성이나 조합활동에 영향을 미치는 경우에는 "노동조합 제81조 제4호"의 지배·개입형 부당노동행위로서 제재 대상이 된다. 즉, 표현의 자유와 노동 3권은 상호 절충적 관계에 있으며, 판례는 그 조화로운 한계를 구체적 사안별로 판단하고 있다.